



REPUBLIKA HRVATSKA
DRŽAVNA KOMISIJA ZA KONTROLU
POSTUPAKA JAVNE NABAVE
Zagreb, Koturaška 43/IV

KLASA: UP/II-034-02/16-01/944

URBROJ: 354-01/16-8

Zagreb, 12. prosinca 2016.

Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave u vijeću sastavljenom od: Gorana Matešića, predsjednika te Karmele Dešković i Rožike Gužvanj, članica, u žalbenom predmetu žalitelja Mobilita Evolva d.o.o. Zagreb, OIB: 49776278191, zastupanog po opunomoćeniku Marijanu Vešligaju, odvjetniku iz Odvjetničkog društva Vešligaj i Sliepčević, Zagreb, na odluku o odabiru u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2016/S 002-0017034, predmeta nabave: studija izvedivosti ceste Žuta Lokva - Križišće, naručitelja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, OIB: 55545787885, na temelju članka 3. Zakona o Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave (Narodne novine broj 18/13, 127/13 i 74/14) te članaka 138. i 164. Zakona o javnoj nabavi (Narodne novine broj 90/11, 83/13, 143/13 i 13/14 – Odluka Ustavnog suda Republike Hrvatske) donosi sljedeće

RJEŠENJE

1. Poništava se odluka o odabiru KLASA: 011-01/2016-3/378, URBROJ: 345-830/603-2016-2 od 24. listopada 2016. godine u otvorenom postupku javne nabave, broj objave: 2016/S 002-0017034, predmeta nabave: studija izvedivosti ceste Žuta Lokva - Križišće, naručitelja Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb.
2. Nalaže se naručitelju, Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, da u roku 16 dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, nadoknadi žalitelju, Mobilita Evolva d.o.o. Zagreb, troškove žalbenog postupka, u iznosu od 10.851,25 kuna, dok se u preostalom dijelu zahtjev žalitelja odbija kao neosnovan.

Obrazloženje

Naručitelj Hrvatske ceste d.o.o. Zagreb, je dana 29. srpnja 2016. godine u Elektroničkom oglasniku javne nabave objavio poziv na nadmetanje s dokumentacijom za nadmetanje u otvorenom postupku javne nabave broj objave: 2016/S 002-0017034, predmeta nabave: studija izvedivosti ceste Žuta Lokva - Križišće. Kriterij odabira je ekonomski najpovoljnija ponuda.

U predmetnom postupku javne nabave pristiglo je sedam ponuda, od kojih je naručitelj u postupku pregleda i ocjene ponuda tri ocijenio valjanima te je odlukom o odabiru KLASA: 011-01/2016-3/378, URBROJ: 345-830/603-2016-2 od 24. listopada 2016. godine, odabrao ponudu zajednice ponuditelja Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka i WYG savjetovanje d.o.o. Zagreb.

Na odluku o odabiru žalbu je dana 2. studenog 2016. godine preporučenom poštanskom pošiljkom Državnoj komisiji za kontrolu postupaka javne nabave izjavio ponuditelj Mobilita Evolva d.o.o. Zagreb, zastupan po opunomoćeniku Marijanu Vešligaju, odvjetniku iz Odvjetničkog društva Vešligaj i Sliepčević, Zagreb, koju je istodobno dostavio i naručitelju. Žalitelj u žalbi u bitnom

osporava razlog odbijanja njegove ponude te valjanost ponuda odabranog, drugo i treće rangiranih ponuditelja, sa prijedlogom da se poništi naručiteljeva odluku o odabiru te traži naknadu troškova žalbenog postupka. Žalitelj je žalbu uredio dana 18. studenog 2016. godine.

U odgovoru na žalbu naručitelj u bitnom navodi da je zakonito postupio kada je odbio žaliteljevu ponudu te da su ponude odabranog, drugo i treće rangiranih ponuditelja izrađene u skladu sa uvjetima dokumentacije za nadmetanje, stoga predlaže žalbu odbiti kao neosnovanu.

Odabrana zajednica ponuditelja u očitovanju na žalbu navodi da je naručitelj tijekom postupka postupao u skladu sa odredbama Zakona o javnoj nabavi, stoga se slaže sa donesenom odlukom o odabiru.

U tijeku postupka pred ovim državnim tijelom izvedeni su dokazi pregledom i analizom dostavljenog dokaznog materijala koji se sastoji od poziva na nadmetanje, dokumentacije za nadmetanje, zapisnika o pregledu i ocjeni ponuda, odluke o odabiru, dostavljenih ponuda te ostalih dokaza.

Žalba žalitelja, Mobilita Evolva d.o.o. Zagreb, je dopuštena, uredna, pravodobna i izjavljena od ovlaštene osobe.

Žalba je osnovana.

Osporavajući razlog odbijanja njegove ponude, žalitelj navodi da naručitelj neosnovano zaključuje da je predloženi stručnjak za analizu troškova i koristi, Una Vidović, zaposlenica više poslodavaca te da svi poslodavci moraju dati izjavu da će navedeni stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka nabave. Žalitelj ističe da je Una Vidović zaposlenica isključivo poslodavca Oikon d.o.o. Zagreb, sa kojim ima sklopljen ugovor o radu u punom radnom vremenu, dok sa ponuditeljem nema sklopljen ugovor o radu, već je samo direktor, osoba upisana u sudski registar da zastupa društvo samostalno i pojedinačno. Kao dokaz dostavlja ugovor o radu i prijavu u Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje za Unu Vidović. Navodi da se izjava ovjerena od strane poslodavca Une Vidović, Oikon d.o.o. Zagreb, nalazi se u ponudi, te je time u potpunosti ispunjen uvjet iz dokumentacije za nadmetanje. Opreza radi, žalitelj navodi da je naručitelj, ukoliko je smatrao da izjava ne ispunjava sve uvjete iz dokumentacije za nadmetanje, primjenom načela efikasnosti i učinkovitog trošenja proračunskih sredstava, morao pozvati ponuditelja da pojasni, odnosno upotpuni nedostatak ili nejasnoću, jer je ponuda žalitelja cjenovno najpovoljnija i to za 18,01% odnosno 142.400,00 kuna niža od ponude odabranog ponuditelja.

Provjeravajući osnovanost žalbenog navoda utvrđeno je da je naručitelj odbio žaliteljevu ponudu jer žalitelj nije dokazao svoju sposobnost u skladu sa točkom 3.3.3. poglavlja IV. dokumentacije za nadmetanje.

Točkom 3.3.3. poglavlja IV. dokumentacije za nadmetanje naručitelj je propisao da ponuditelj za predloženog stručnjaka za analizu koristi i troškova mora dostaviti izjavu, potpisanu od navedenog stručnjaka i ovjerenu od strane gospodarskog subjekta čiji je stručnjak zaposlenik, da će taj stručnjak biti angažiran na poslovima koji su predmet ovog postupka nabave. Također, za predloženog stručnjaka je potrebno dostaviti životopis iz kojega mora biti vidljivo iskustvo na izradi analiza troškova i koristi.

Žalitelj je u ponudi za predloženog stručnjaka za analizu troškova i koristi, Unu Vidović, dostavio životopis, u kojemu je navedeno da je ista od mjeseca svibnja 2016. godine zaposlenica gospodarskog subjekta Oikon d.o.o. Zagreb, na mjestu starijeg savjetnika za razvoj poslovanja. U ponudi se nalazi izjava gospodarskog subjekta Oikon d.o.o. Zagreb kojom gospodarski subjekt potvrđuje da će Una Vidović biti angažirana na poslovima koji su predmet rubriciranog postupka javne nabave.

Iz utvrđenog činjeničnog stanja proizlazi da je naručitelj pogrešno postupio kada je odbio ponudu žalitelja iz razloga navedenog u odluci o odabiru. Žalitelj je za predloženog stručnjaka

dostavio dokaze propisane dokumentacijom za nadmetanje, iz kojih je razvidno da je Una Vidović zaposlenik gospodarskog subjekta Oikon d.o.o. Zagreb, što je samo potvrđeno dokazima dostavljenim u žalbenom postupku, te da isti subjekt, u svojstvu poslodavca, potvrđuje da će stručnjakinja biti angažirana na poslovima koji su predmet ovog postupka nabave. Dakle, žalitelj je izradio ponudu u skladu sa uvjetima dokumentacije za nadmetanje, odnosno dokazao tehničku i stručnu sposobnost u tom dijelu, zbog čega se žalbeni navod ocjenjuje osnovanim.

Osporavajući valjanost ponude odabrane zajednice ponuditelja, Rijekaprojekt d.o.o. Rijeka i WYG savjetovanje d.o.o. Zagreb, žalitelj navodi da ista nije dokazala da ne postoje razlozi isključenja ponuditelja jer je potvrda porezne uprave za Rijekaprojekt d.o.o. izdana u svrhu izrade ponude za projektiranje, a ne u svrhu sudjelovanja u javnom nadmetanju, stoga se nije mogla koristiti. Također, potvrda porezne uprave za WYG savjetovanje d.o.o. izdana je u svrhu javnog natječaja, stoga se nije mogla koristiti kao dokaz u ovom postupku nabave.

Prilikom ocjene žalbenog navoda ovo državno tijelo je utvrdilo da je točkom 1. poglavlja III. dokumentacije za nadmetanje propisano da ponuditelji u svrhu dokazivanja nepostojanja razloga za isključenje iz postupka javne nabave, neispunjenja obveze plaćanja dospjelih poreznih obveza i obveza na mirovinsko i zdravstveno osiguranje, dostavljaju potvrdu Porezne uprave o stanju duga.

S obzirom na to da su članovi zajednice ponuditelja u ponudi dostavili potvrde Porezne uprave iz kojih je razvidno da nemaju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava, a da dokumentacijom za nadmetanje nije propisano da na istima mora biti navedeno u koju se svrhu izdaju, odabrana zajednica ponuditelja je postupila po traženju iz dokumentacije za nadmetanje, dokazala nepostojanje razloga isključenja, stoga se žalbeni navod ocjenjuje neosnovanim.

Žalitelj dalje navodi da bodovanje tehničkog dijela ponude odabrane zajednice ponuditelja, glede referenci voditelja studije, nije izvršeno sukladno dokumentaciji za nadmetanje. Naime, naručitelj je prihvatio pet potvrda dostavljenih u ovu svrhu te ponudu bodovao sa maksimalnih 20 bodova, iako je iz jedne od pet dostavljenih potvrda, naručitelja Europske komisije, projekt obilaznice Tirane-Kashar-Vaqarr-Mullet, razvidno da je predloženi stručnjak u tom projektu imao poziciju stručnjaka za analizu troškova i koristi, a ne voditelja tima. Dakle, odabrana zajednica po ovom kriteriju mogla je dobiti maksimalno 16 bodova, a ne 20 koliko je dodijelio naručitelj.

Naručitelj je dokumentacijom za nadmetanje, u točki 5. poglavlja V., kao kriterij za odabir ponude propisao ekonomski najpovoljniju ponudu, a bodovanje će vršiti za tehnički dio ponude te za financijski dio. Obzirom da kvaliteta izvršenja predmetnog ugovora može u značajnijoj mjeri ovisiti o profesionalnom iskustvu članova tima, naručitelj kao tehnički kriterij ocjenjuje i boduje profesionalno iskustvo članova predloženog tima. Profesionalno iskustvo boduje se potvrdama naručitelja, a maksimalni broj potvrda koji će se bodovati je pet. Za voditelja studije boduju se potvrde naručitelja na izradi studija izvedivosti/opravanosti za projekt cestovne infrastrukture koje su izrađene u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava EU fondova ili kredita međunarodnih razvojnih banaka, a maksimalni broj bodova koji se može dobiti za pet dostavljenih potvrda je 20. Dokazujući tehničku i stručnu sposobnost ponuditelji su za predloženog voditelja studije morali dostaviti, između ostalog, životopis iz kojeg je vidljivo iskustvo na izradi studija izvedivosti/opravanosti za projekt cestovne infrastrukture koje su izrađene u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava EU fondova ili kredita međunarodnih razvojnih banaka.

Ocjena je ovog državnog tijela da iz ovih odredaba dokumentacije za nadmetanje proizlazi da predloženi voditelj studije u projektima/ugovorima koji se dostavljaju kao njegova osobna referenca i boduju u sklopu kriterija tehničkog dijela ponude, nije morao imati poziciju/ulogu voditelja tima/studije, kakao to navodi žalitelj, već je dovoljno da je sudjelovao na izradi studija izvedivosti/opravanosti za projekt cestovne infrastrukture koje su izrađene u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava EU fondova ili kredita međunarodnih razvojnih banaka, u bilo kojoj funkciji. Iz sporne potvrde je razvidno da je predloženi stručnjak odabrane zajednice ponuditelja, Dario Markanović, sudjelovao u izradi studije izvedljivosti i ekonomsko-financijskoj analizi za EU fondove, u projektu Obilaznica Tirane-Kashar-Vaqarr-Mullet, koji je financiran kreditom

međunarodnih razvojnih banaka, stoga je ocjena ovog državnog tijela da je naručitelj prilikom izračuna bodova postupio u skladu sa uvjetima svoje dokumentacije za nadmetanje i odabranom zajednici ponuditelja, s obzirom na dostavljenih pet valjanih potvrda, osnovano dodijelio maksimalnih dvadeset bodova za predloženog voditelja studije. Zbog svega navedenog se žalbeni navod ocjenjuje neosnovanim.

Žalitelj dalje navodi da se u ponudi odabrane zajednice ponuditelja nalaze dvije potvrde u kojima su svjesno prikazani lažni podaci, zbog čega je ponuda morala biti isključena. U potvrdama javnog poduzeća Putevi Republike Srpske i javnog poduzeća Autoceste FBiH, Dario Markanović se navodi kao ekspert. Međutim, prijevodom sa srpskog/bosanskog jezika, ekspert postaje ključni stručnjak za analize troškova i koristi i studije izvedivosti.

Također, priložene potvrde nisu dostavljene na obrascima naručitelja, kako je traženo dokumentacijom za nadmetanje.

Nadalje, četiri potvrde koje se nalaze u ponudi odabrane zajednice ponuditelja nisu ovjerene žigom od strane naručitelja.

S obzirom na to da se žalbeni postupak vodi na hrvatskom jeziku, za ovo državno tijelo relevantni dokumenti su ovjereni prijevodi na hrvatski jezik po stalnim sudskim tumačima, koji su dostavljeni u ponudi te na kojima se, sukladno propisanom člankom 19. Pravilnika o stalnim sudskim tumačima („Narodne novine“, broj 132/05. i 3/06.), nalaze potvrde da gornji prijevodi potpuno odgovaraju izvornicima sastavljenim na srpskom, odnosno bosanskom jeziku. Nadalje, člankom 21. tog Pravilnika propisano je da je stalni sudski tumač dužan poslove za čije je obavljanje ovlašten obavljati savjesno i u skladu s propisima, iz čega proizlazi da ovo državno tijelo nije ovlašteno ispitivati njihov rad, odnosno valjanost prijevoda dokumenata koje obavljaju u okviru obavljanja svoje djelatnosti. Stoga se ocjenjuje da odabrana zajednica ponuditelja nije u ponudi dostavila lažne podatke, kako navodi žalitelj.

Provjeravajući osnovanost dijela navoda o dostavi referenci na obrascima i nedostatku ovjere pečatom na istima, utvrđeno je da je naručitelj točkom 5. poglavlja V. dokumentacije za nadmetanje propisao da će se potvrde naručitelja (obrasce A do E) – osobne reference tehničkih stručnjaka bodovati ukoliko su potpisane od naručitelja i sadrže sve tražene podatke. Ukoliko ponuditelji posjeduju već potpisane potvrde naručitelja o uredno izvršenom ugovoru/projektu ili osobne reference tehničkih stručnjaka, koje imaju propisani sadržaj, mogu iste priložiti, ali uz njih moraju priložiti i popunjene obrasce A do E, koji ne moraju biti potpisani od strane naručitelja.

Iako žalitelj točno navodi da potvrde odabrane zajednice ponuditelja nisu dostavljene na odgovarajućim obrascima iz dokumentacije za nadmetanje, što naručitelj ne spori, ocjena je ovog državnog tijela da taj nedostatak nije od utjecaja na valjanost ponude odabrane zajednice ponuditelja, jer je u ponudi dostavio potvrde potpisane od strane naručitelja, koje imaju propisani sadržaj, čime je u tom dijelu odabrana zajednica ponuditelja dokazala tehničku i stručnu sposobnost, odnosno dostavila osobne reference u svrhu bodovanja tehničkog dijela ponude u sklopu kriterija za odabir najpovoljnije ponude. S obzirom na to da se na obrascima A do E navode isti podaci koji su već sadržani u potvrdama potpisanih od naručitelja, ocjena je ovog tijela da propust odabrane zajednice ponuditelja da na dva mjesta u ponudi navodi iste podatke nije dovela do nevaljanosti ponude. Također, dokumentacijom za nadmetanje u točki 5. odjeljka V. niti na obrascima A do E, nije propisano da potvrde/osobne reference moraju sadržavati žig/pečat izdavatelja, već je propisano da moraju biti potpisane. Zbog svega navedenog, žalbeni navod ocjenjuje se neosnovanim.

Žalitelj dalje navodi da naručitelj nije smio bodovati ponudu odabrane zajednice sa 12 bodova, za stručno iskustvo stručnjaka za izradu prometnih modela, jer je su za predloženog stručnjaka, Christina Mose, dostavljene potvrde iz kojih je razvidno da je stručnjak imao ulogu tehničkog savjetnika na izradi prometnih modela, a ne stručnjaka.

Naručitelj je dokumentacijom za nadmetanje propisao da će u sklopu bodovanja tehničkog dijela ponude, za stručnjaka za izradu prometnih modela bodovati potvrde naručitelja na izradi prometnih modela u sklopu studija izvedivosti/opravednosti za projekt cestovne infrastrukture koje

su izrađene u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava EU fondova ili kredita međunarodnih razvojnih banaka, a maksimalni broj bodova koji se može dobiti za pet dostavljenih potvrda je 15. Dokazujući tehničku i stručnu sposobnost ponuditelji su za predloženog stručnjaka za izradu prometnih modela morali dostaviti, između ostalog, životopis iz kojeg je vidljivo iskustvo prometnih modela u sklopu studija izvedivosti/opravednosti za projekt cestovne infrastrukture koje su izrađene u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava EU fondova ili kredita međunarodnih razvojnih banaka.

S obzirom na to da žalitelj glede dostavljenih osobnih referenci osporava funkciju/ulogu koju je, od strane odabrane zajednice ponuditelja, predloženi stručnjak za izradu prometnih modela imao u izvršenim ugovorima, a iz dokumentacije za nadmetanje proizlazi, kao i za voditelja studije, da nije bitna pozicija/uloga predloženog stručnjaka u referentnim ugovorima, već je dovoljno da je sudjelovao na izradi prometnih modela u sklopu studija izvedivosti/opravednosti za projekt cestovne infrastrukture koje su izrađene u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava EU fondova ili kredita međunarodnih razvojnih banaka, u bilo kojoj funkciji, žalbeni navod ocjenjuje se neosnovanim.

Osporavajući valjanost ponude drugo rangirane zajednice ponuditelja, Geoprojekt d.d. Split, Trenecon Kft, Budimpešta, Mađarska i Dvokut Ecro d.o.o. Zagreb, žalitelj osporava sve četiri dostavljene osobne reference za voditelja studije, Zsazsanna Lehoczki, navodeći da je naručitelj neosnovano dodijelio 16 bodova zajednici za te reference. Naime, iz dvije reference proizlazi da je imenovana bila voditeljica tima te sudjelovala na izradi financijskih ekonomskih poslova, a nikako voditeljica studije izvedivosti za infrastrukturne zahvate. Također, iz referenci nije vidljivo da se radi o studiji izvedivosti za projekt cestovne infrastrukture, već samo istraživanja u svrhu izrade iste. Iz treće reference je razvidno da nije bila riječ o studiji izvedivosti za projekt cestovne infrastrukture, već samo popratnih aktivnosti u svrhu izrade iste. Imenovana je i ovdje bila voditeljica tima te sudjelovala na izradi financijskih ekonomskih poslova, a nikako voditeljica studije izvedivosti za infrastrukturne zahvate. Iz četvrtre reference proizlazi da nije bila riječ o izradi studije izvedivosti već pripremi natječajne dokumentacije za istu te ažuriranju postojeće studije. Imenovana je imala istu ulogu kao u prethodne tri reference.

Uvidom u ponudu drugo rangirane zajednice ponuditelja utvrđeno je da je iz četiri osporene osobne reference razvidno da je predloženi voditelj studije sudjelovao kao stručnjak u projektu Istraživanje u svrhu izrade studije izvodljivosti pograničnih segmenata, projekata koji su u skladu s KOZOP-om, ispitivanje mrežnih učinaka na mađarsko-hrvatskom pograničnom segmentu, a koji projekt je obuhvaćao, između ostalih, poslove izrade studije izvodljivosti. Nadalje, predloženi voditelj studije je sudjelovao kao stručnjak na projektu Istraživanje u svrhu izrade studije izvodljivosti pograničnih segmenata, projekata koji su u skladu s KOZOP-om, ispitivanje mrežnih učinaka na mađarsko-slovačkom pograničnom segmentu, a koji projekt je također obuhvaćao, između ostalih, poslove izrade studije izvodljivosti. Iz treće dostavljene osobne reference proizlazi da je predloženi stručnjak sudjelovao kao stručnjak u projektu Izrada prometne analize troškova i koristi u svrhu studije izvodljivosti projekta novog mosta na Dunavu između mjesta Komárom i Komarno te pripadajućih objekata, koji projekt je obuhvaćao, između ostalih, i poslove izrade prometnih ispitivanja u sklopu studije izvodljivosti. Konačno, dostavljena je osobna referenca za projekt Priprema natječajne dokumentacije za EFRR za dionicu brze ceste M85 Győr-Csoma, zaobilaznice M85-M86 Csoma i dionice M86 Csorna-Szombathely, uz ažuriranje studije izvodljivosti s ostalim povezanim dodatnim materijalima, s dopunama i usuglašavanjem potrebnim za prihvaćanje natječaja, u sklopu kojega su obavljani poslovi na izradi studije izvodljivosti.

Prethodno je ocijenjeno da iz odredaba dokumentacije za nadmetanje proizlazi da nije bitna uloga koju je predloženi voditelj studije imao u referentnim ugovorima, nego je dovoljno da je sudjelovao na izradi studije izvedivosti/opravednosti za projekt cestovne infrastrukture koje su izrađene u svrhu dobivanja bespovratnih sredstava EU fondova ili kredita međunarodnih razvojnih banaka, u bilo kojoj funkciji. Također, iz četiri dostavljene osobne reference proizlazi da je riječ o projektima koji su obuhvaćali poslove na izradi studije izvodljivosti, odnosno prometnih ispitivanja u sklopu studije izvodljivosti, stoga je ocjena ovog državnog tijela da je drugo rangirana zajednica

ponuditelja postupila u skladu sa uvjetima dokumentacije za nadmetanje te se žalbeni navod ocjenjuje neosnovanim.

Žalitelj osporava valjanost treće rangirane zajednice ponuditelja, Trafficon d.o.o. Zagreb i Pro Urbe Kft, Budimpešta, Mađarska, jer osobne reference nisu dostavljene na obrascu Hrvatskih cesta d.o.o. iz dokumentacije za nadmetanje.

Kako je već ocijenjeno glede ponude odabrane zajednice ponuditelja, ocjena je ovog državnog tijela da propust treće rangirane zajednice ponuditelja da dostavi osobne reference na obrascima iz dokumentacije za nadmetanje nije od utjecaja na valjanost njene ponude, jer je u ponudi dostavila potvrde potpisane od strane naručitelja, koje imaju propisani sadržaj, čime je u tom dijelu dokazala tehničku i stručnu sposobnost, odnosno dostavila osobne reference u svrhu bodovanja tehničkog dijela ponude u sklopu kriterija za odabir najpovoljnije ponude.

Žalitelj konačno osporava zakonitost postupanja naručitelja jer je kod bodovanja valjanih ponuda, glede financijskog kriterija, koristio iznos od 651.600,00 kuna, kao najnižu ponudenu cijenu, koja je cijena ponude žalitelja i koju je naručitelj odbio. Stoga ju nije mogao koristiti kod izračuna.

Naručitelj je u točki 5. poglavlja V. dokumentacije za nadmetanje propisao da će prilikom izračuna bodova za financijski dio ponude, u sklopu kriterija za odabir najpovoljnije ponude, kao jedan od faktora za izračun uzeti najnižu cijenu ponudenu u postupku javne nabave. Dakle, naručitelj nije propisao da će kao faktor koristiti najnižu cijenu valjane ponude, već najnižu cijenu ponudenu u postupku javne nabave, stoga je u skladu sa odredbama svoje dokumentacije za nadmetanje postupio kada je kod bodovanja ponuda koristio iznos od 651.600,00 kuna, najnižu cijenu ponudenu u ovom postupku javne nabave, te se žalbeni navod ocjenjuje neosnovanim.

Temeljem članka 144. stavka 1. Zakona o javnoj nabavi, a u odnosu na bitne povrede zakona opisane u članku 144. stavku 2. Zakona o javnoj nabavi, ovo tijelo nije utvrdilo bitne povrede koje su propisane navedenom odredbom.

Slijedom svega navedenog, ovo tijelo je utvrdilo da naručitelj postupak pregleda i ocjene ponuda nije proveo sukladno Zakonu o javnoj nabavi jer je neosnovano odbio žaliteljevu ponudu, stoga je temeljem članka 164. stavka 1. točke 4. Zakona o javnoj nabavi odlučeno kao u točki 1. izreke ovog rješenja.

Prema članku 170. stavku 7. Zakona o javnoj nabavi žalba može sadržavati zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka koji mora biti određen i dostavljen prije donošenja odluke, dok sukladno članku 170. stavku 3. Zakona o javnoj nabavi stranka na čiju je štetu žalbeni postupak okončan dužna je protivnoj stranci nadoknaditi opravdane troškove koji su joj nastali sudjelovanjem u žalbenom postupku. Žalitelj je tijekom žalbenog postupka postavio zahtjev za naknadom troškova žalbenog postupka, kojim traži ukupno 11.201,25 kuna, i to za sastav žalbe po odvjetniku iznos od 781,25 kuna, na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka iznos od 10.000,00 kuna, iznos od 70,00 kuna na ime plaćenih upravnih pristojbi te 350,00 kuna za trošak prevođenja po sudskom vještaku. S obzirom na to da je uspio za žalbenih zahtjevom, žalitelj ima pravo na naknadu opravdanih troškova, i to 10.000,00 kuna na ime naknade za pokretanje žalbenog postupka, 781,25 kuna za sastav žalbe po opunomoćeniku odvjetniku te 70,00 kuna za plaćenu upravnu pristojbu. Trošak prevođenja po sudskom vještaku nije opravdan trošak u smislu članka 170. stavka 3. Zakona o javnoj nabavi, a s obzirom na ocjenu žalbenog navoda. Dakle, žalitelju pripada pravo na naknadu troškova u ukupnom iznosu od 10.851,25 kuna, dok se u preostalom dijelu, u iznosu od 350,00 kuna, zahtjev žalitelja za naknadom troškova žalbenog postupka odbija kao neosnovan te je odlučeno kao u točki 2. izreke ovog rješenja.

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU

Protiv ovoga rješenja ne može se izjaviti žalba, ali se može pokrenuti upravni spor podnošenjem tužbe nadležnom upravnom sudu u roku od 30 dana od isteka osmog dana od dana javne objave rješenja na internetskim stranicama Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave.



PREDSJEDNIK

Goran Matešić

Stranke žalbenog postupka:

1. Mobilita Evolva d.o.o., Zagreb, Zrinjevac 17
2. Hrvatske ceste d.o.o., Zagreb, Vončinina 3
3. Zajednica ponuditelja
Rijekaprojekt d.o.o., Rijeka, Moše Albaharija 10a i
WYG savjetovanje d.o.o., Zagreb, Ulica grada Vukovara 269G